

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
ธันวาคม 2554

❖ บทความทั่วไป

- สิทธิในทรัพย์สินโดยการแสดงต่อสาธารณะต่อสาธารณะลิขสิทธิ์
- ประเภททั้งสองฝ่าย ใครผลิต?
- สำเนาข้อมูลก่อนพิจารณาของผู้อื่นโดยมิชอบ
- รฟก. กับ กทท. ใครมีสิทธิในผลงานทางธุรกิจ
- วิเคราะห์กฎหมายในต่างประเทศ
- Thailand and Legal Development
- The Concepts and Principles Related to Traditional Knowledge Protection
- Personal Information Protection in EU Electronic Commerce

❖ แนะนำกฎหมายใหม่

❖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

❖ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา



กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ อิงครัต ดลเจิม

คำถาม

นายสมพงษ์ซื้อรถจักรยานยนต์มา และนายสมพงษ์ทราบว่านายสมเกียรติน้องชายของตนอยากได้รถจักรยานยนต์มานานแล้ว ถ้านายสมเกียรติทราบเรื่องจะต้องมาขอรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปแน่นอน นายสมพงษ์ไม่อยากให้รถจักรยานยนต์แก่นายสมเกียรติน้องชายเพราะเกรงว่านายสมเกียรติจะขับรถจักรยานยนต์ไปเที่ยวเล่นจนไม่ช่วยทำงานที่บ้าน จึงตกลงกับนายสมบัติเพื่อนของตนโดยสร้างทำเป็นขายรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวให้แก่นายสมบัติ ต่อมานางสาวสายสมรซึ่งเป็นน้องสาวของนายสมบัติอยากได้รถจักรยานยนต์ นายสมบัติจึงยกรถจักรยานยนต์ที่นายสมพงษ์ทำเป็นขายให้กับตนให้นางสาวสายสมร โดยนางสาวสายสมรไม่ทราบเรื่องระหว่างนายสมพงษ์กับนายสมบัติ เมื่อนำไปใช้ นางสาวสายสมรพบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวชำรุด นางสาวสายสมรจึงนำไปซ่อมและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเองทั้งหมด เวลาต่อมานายสมพงษ์อยากได้รถจักรยานยนต์คันจึงมาทวงเอากับนางสาวสายสมรโดยอ้างว่าตนสร้างทำเป็นขายรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้แก่นายสมบัติเท่านั้น เช่นนี้ให้วินิจฉัยว่าข้ออ้างของนายสมพงษ์ฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ปพพ. มาตรา 155 วรรค 1 บัญญัติไว้ว่า “การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายเป็นโมฆะ แต่จะยกเป็นคู่ต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้”

วินิจฉัย

การที่นายสมพงษ์ตกลงกับนายสมบัติเพื่อนของตนโดยสร้างทำเป็นขายรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้แก่นายสมบัติเป็นเจตนาลวง มีผลเป็นโมฆะ

ในกรณีนี้นางสาวสายสมรแม้ไม่ได้จ่ายเงินซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาจากนายสมบัติ แต่เป็นการให้โดยเสน่หา นางสาวสายสมรก็เป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงของนายสมพงษ์และนายสมบัติ ตามความในมาตรา 155 วรรค 1 ดังนั้นนายสมพงษ์จะยกการแสดงเจตนาลวงของตนและนายสมบัติขึ้นต่อสู้นางสาวสายสมรไม่ได้

ดังนั้น ข้ออ้างของนายสมพงษ์จึงฟังไม่ขึ้นเพราะนางสาวสายสมรเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาของนายสมพงษ์และนายสมบัติ ตามความในมาตรา 155 วรรค 1

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องการแสดงเจตนาหลงผิดเป็นโมฆะซึ่งกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาหลงไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่กรณี ต้องเป็นผู้กระทำการโดยสุจริต คือ ไม่รู้ถึงการแสดงเจตนาหลง และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาหลง คือ ได้รับความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งจากนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาหลงนั้น ทั้งความเสียหายจากการจ่ายเงินตอบแทนเพื่อให้ได้ทรัพย์สินนั้นมา และความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มาด้วย เช่น การจ่ายเงินซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับมา เป็นต้น

จากโจทย์การที่นายสมพงษ์ตกลงกับนายสมบัติเพื่อนของตนโดยสร้างทำเป็นขายรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้แก่นายสมบัติเป็นเจตนาหลง มีผลเป็นโมฆะแต่ในกรณีนี้นางสาวสายสมรแม้ไม่ได้จ่ายเงินซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาจากนายสมบัติ แต่เป็นการให้โดยเสน่หา นางสาวสายสมรจึงมีฐานะเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตเพราะมิใช่คู่กรณีและไม่รู้ถึงเจตนาหลงดังกล่าว และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาหลงของนายสมพงษ์และนายสมบัติจากการที่นางสาวสายสมรได้นำรถจักรยานยนต์ไปซ่อมและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเองทั้งหมด ดังนั้น การกระทำของนางสาวสายสมรจึงได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาหลง ดังกล่าว

อนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยในข้อนี้ผิดพลาดซึ่งแบ่งการวินิจฉัยที่ผิดพลาดออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ

1. นักศึกษาวินิจฉัยว่าการกระทำของนายสมพงษ์ตกลงกับนายสมบัติเป็นเจตนาหลง มีผลเป็นโมฆะและให้ถือว่าการทำนิติกรรมที่นายสมบัตียกรถจักรยานยนต์ที่นายสมพงษ์ทำเป็นขายให้กับตนให้นางสาวสายสมรนั้นถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นเลยซึ่งในกรณีเช่นนี้นางสาวสายสมรจะต้องคืนรถจักรยานยนต์ให้นายสมพงษ์โดยไม่มีเงื่อนไข
2. นักศึกษาวินิจฉัยว่า นิติกรรมระหว่างนายสมพงษ์และนายสมบัติ เป็นนิติกรรมอำพรางเพราะเข้าใจว่าการทำนิติกรรมของนายสมพงษ์และนายสมบัติเป็นการอำพรางนิติกรรมระหว่างนายสมบัติกับนางสาวสายสมรซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดเพราะนิติกรรมอำพรางมีการแสดงเจตนาสองครั้ง นิติกรรมอำพรางจึงต้องมีอย่างน้อยสองนิติกรรม โดยนิติกรรมที่แสดงออกชัดเจนเป็นนิติกรรมที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องการผูกพันส่วนนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้เป็นนิติกรรมที่ประสงค์ผูกพันกันจริงโดยที่กฎหมายมุ่งบังคับตามเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณี นิติกรรมที่คู่กรณีแสดงออกมาแต่ไม่ได้ประสงค์ผูกพันเป็นโมฆะ ส่วนนิติกรรมที่คู่กรณีไม่ได้แสดงออกมาแต่ประสงค์ให้เกิดนิติสัมพันธ์นั้น กฎหมายกำหนดให้ใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาใช้บังคับ แต่เจตนาหลงนั้นมีการแสดงเจตนาเพียงครั้งเดียว กฎหมายมุ่งคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาหลง ไม่ให้ถูกคู่กรณีหลอกลวงและกฎหมายกำหนดให้การแสดงเจตนาหลงเป็นโมฆะเสมอ



กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

ข้อ 2 ต้องต้องการกู้ยืมเงินจากโต จำนวน 5 หมื่นบาท แต่โตไม่เชื่อว่าต้องจะมีเงินใช้คืน จึงให้โตงมาค้ำประกัน และตกลงในสัญญากู้ยืมว่าโตจะยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาต้องไม่ยอมใช้หนี้ โตจึงเรียกให้โตงชำระหนี้เต็มจำนวน 5 หมื่นบาท โตงไม่ยอมชำระ อ้างว่าตนเป็นเพียงผู้ค้ำประกัน โตต้องเรียกร้องจากต้องก่อน หากต้องไม่ชำระตนจึงจะชำระ แต่จะเรียกจากตนได้เพียงครั้งเดียว เพราะเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ท่านเห็นด้วยกับโตงหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

มาตรา 291 บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงไซ้ร้ แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียว (กล่าวคือลูกหนี้ร่วมกัน) ก็ดี เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่ละคนใดคนหนึ่งสิ้นเชิง หรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก แต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิง”

อธิบาย

การที่โตงผู้ค้ำประกันตกลงในสัญญากู้ยืมว่าจะรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมนั้น โตงจึงต้องรับผิดชอบต่อโตอย่างลูกหนี้ร่วม ตามมาตรา 291 โตสามารถเรียกให้โตงชำระหนี้ได้เต็มจำนวนได้ โตงจะอ้างสิทธิว่าตนเป็นเพียงผู้ค้ำประกัน และให้โตไปเรียกร้องจากต้องก่อนไม่ได้ อีกทั้งจะอ้างว่าสามารถเรียกจากตนได้เพียงครั้งหนึ่งคือ 25,000 บาท ก็ไม่ได้เช่นกัน เพราะตนเป็นผู้ค้ำประกันที่ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม หากใช่เป็นการรับผิดชอบระหว่างลูกหนี้ด้วยกันเอง และความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้คือโต และเมื่อตนชำระหนี้ให้แก่โตแล้ว จึงจะสามารถเข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้เรียกร้องจากต้องได้ต่อไป

สรุป ไม่เห็นด้วยกับโตงเพราะโตงต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม

บทวิเคราะห์

ปัญหาดังกล่าวให้นักศึกษาอาจยกมาตรา 688, 689, 690 และ 691 มาตอบด้วย ดังนี้

มาตรา 688 บัญญัติว่า “เมื่อเจ้าหนี้ทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเสียแล้ว หรือไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ไปอยู่แห่งใดในพระราชอาณาเขต”

มาตรา 689 บัญญัติว่า “ถึงแม้จะได้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวมาในमतราค่อนนั้นแล้วก็ตาม ถ้าผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีทางที่จะชำระหนี้ได้ และการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นจะไม่เป็นการยากไซ้ร ทำนองว่าเจ้าหนี้จะต้องบังคับการชำระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน”

มาตรา 690 บัญญัติว่า “ถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์สินของลูกหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันไซ้ร เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ ทำนองว่าเจ้าหนี้จะต้องให้ชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินซึ่งเป็นประกันนั้นก่อน”

มาตรา 691 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบร่วมกันกับลูกหนี้ ทำนองว่าผู้ค้ำประกันยอมไม่มีสิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา 688, 689 และ 690”

मतราคดังกล่าวเป็นสิทธิเบี่ยงบ้ายของผู้ค้ำประกันในการที่จะเรียกให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนได้ (มาตรา 688) หรือแม้จะใช้สิทธิตาม ป.พ.พ. มาตราอื่นคือ 689 คือกรณีผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีทางที่จะชำระหนี้ได้ และการบังคับชำระหนี้นั้นไม่เป็นการยาก หรือมาตรา 690 กรณีถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์สินของลูกหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก็ดี กรณีเช่นนี้ถ้าผู้ค้ำประกันร้องขอ เจ้าหนี้ก็ต้องเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน และมาตรา 691 เมื่อผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบร่วมกันกับลูกหนี้แล้วไซ้ร ผู้ค้ำประกันจึงยอมไม่มีสิทธิดังกล่าวไว้ในสามมาตรา คือ 688, 689 และ 690 ดังกล่าว

นักศึกษาอาจกล่าวอ้างข้ออ้างดังกล่าวมาในข้อสอบ แต่เนื่องจากข้อสอบเป็นวิชากฎหมายแพ่ง 2 ไม่ใช่วิชากฎหมายพาณิชย์ 3 นักศึกษาจึงไม่อาจได้คะแนนในส่วนนี้ เพราะเป็นคนละวิชา

อนึ่ง การตอบข้อสอบอัตนัยในชั้นปริญญาตรีนักศึกษาจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่ากำลังทำข้อสอบวิชาใดอยู่ แม้ข้อสอบอาจเกี่ยวโยงกับวิชาอื่น เช่น อาญา ในเรื่องละเมิด ก็ไม่จำเป็นต้องยกเรื่องความผิดमतราคทางอาญามาตอบ ก็ได้คะแนนเช่นเดียวกัน นักศึกษาจะต้องตอบเนื้อหาวิชาและमतราคที่ยกมาตอบต้องเป็นमतราคที่อยู่ในวิชาที่สอบเท่านั้น จึงจะได้คะแนน



กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก

รองศาสตราจารย์ วรุณี เทพทอง¹

คำถามที่ 1

นายสมบัติหมั้นกับนางสาวสมทรง แต่ปรากฏว่าในขณะที่ทำสัญญาหมั้น นายสมบัติลืมนำแหวนหมั้นมาด้วย จึงได้นำนาฬิกาข้อมือทองคำของตนส่งมอบให้แก่นางสาวสมทรงแทน หลังจากที่ทำหมั้นได้ 3 เดือน นางสาวสมทรงได้รู้ความจริงว่า นายสมบัติเลี้ยงหญิงโสเภณีไว้เป็นภริยาอยู่ในบ้าน นางสาวสมทรงจึงบอกเลิกสัญญาหมั้น ส่วนนายสมบัติอ้างว่าการหมั้นระหว่างตนกับนางสาวสมทรงไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตนไม่ได้ให้แหวนหมั้นแก่นางสาวสมทรง และเรียกให้นางสาวสมทรงส่งมอบนาฬิกาที่ตนให้ไว้คืนมา

ให้วินิจฉัยว่า ข้ออ้างของนายสมบัติฟังขึ้นหรือไม่ และนางสาวสมทรงจะสามารถบอกเลิกสัญญาหมั้นโดยไม่ต้องคืนนาฬิกาได้หรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1437 บัญญัติว่า “การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น” (5 คะแนน)

มาตรา 1443 บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่หมั้นทำให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชายนั้น หญิงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้โดยมิต้องคืนของหมั้นแก่ชาย” (5 คะแนน)

วินิจฉัย

ตามปัญหานายสมบัติทำพิธีหมั้นกับนางสาวสมทรงแต่ลืมนำแหวนหมั้นมา จึงได้นำนาฬิกาข้อมือทองคำส่งมอบให้แก่นางสาวสมทรง ในขณะที่ทำสัญญาหมั้น ซึ่งการหมั้นนั้น กฎหมายบัญญัติไว้ว่าการหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น กฎหมายไม่ได้บังคับว่าของหมั้นจะต้องเป็นแหวนหมั้นเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมีการส่งมอบนาฬิกาไว้เป็นของหมั้น จึงเกิดสัญญาหมั้นที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย (5 คะแนน)

¹ ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3

การที่นายสมบัติเลี้ยงหญิงโสเภณีไว้เป็นภริยาอยู่ในบ้านนั้น ถือเป็นกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่หมั้นทำให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชาย ซึ่งกฎหมายให้สิทธิแก่หญิงคู่หมั้นที่จะบอกเลิกสัญญาหมั้นได้ โดยนางสาวสมทรงมีต้องคินนาฬิกาซึ่งเป็นของหมั้นแก่นายสมบัติ (5 คะแนน)

สรุป

ข้ออ้างของนายสมบัติฟังไม่ขึ้นและนางสาวสมทรงสามารถบอกเลิกสัญญาหมั้นได้โดยไม่ต้องคืนของหมั้น

วิเคราะห์คำถามที่ 1

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการหมั้น ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย คือสัญญาหมั้นเกิดขึ้นหรือไม่ คู่หมั้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นหรือไม่ และหญิงคู่หมั้นต้องคืนของหมั้นหรือไม่ อย่างไร

ประเด็นแรก สัญญาหมั้นเกิดขึ้นแล้วเพราะนายสมบัติได้ส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นคือนาฬิกาข้อมือทองคำให้แก่หญิงคือนางสาวสมทรงหญิงคู่หมั้น เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับนางสาวสมทรงตาม ป.พ.พ. มาตรา 1437 วรรคหนึ่ง เนื่องจากของหมั้นนั้นเป็นทรัพย์สินสิ่งใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแหวนหมั้นแต่เพียงอย่างเดียว

ประเด็นที่สอง หลังจากที่ยหมั้นได้ 3 เดือน นางสาวสมทรงได้รู้ความจริงว่า นายสมบัติเลี้ยงหญิงโสเภณีไว้เป็นภริยาอยู่ในบ้าน เช่นนี้ เป็นกรณีที่มีเหตุสำคัญอันเกิดแก่นายสมบัติชายคู่หมั้นซึ่งนางสาวสมทรงหญิงคู่หมั้นไม่สมควรสมรสด้วย นางสาวสมทรงหญิงคู่หมั้นย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1443

ประเด็นที่สาม เมื่อนางสาวสมทรงหญิงคู่หมั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกการหมั้นแล้ว ไม่ต้องคืนของหมั้นให้แก่นายสมบัติ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1443 ดังกล่าว

จากการตรวจสอบพบว่า มีนักศึกษาตอบผิดพลาดโดยวินิจฉัยว่า นายสมบัติผิดสัญญาหมั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1439 ซึ่งการผิดสัญญาหมั้นนั้น ต้องเป็นกรณีที่คู่หมั้นปฏิเสธการสมรสโดยไม่มีเหตุสำคัญอันเกิดแก่คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ตามปัญหา นายสมบัติมิได้เป็นฝ่ายปฏิเสธการสมรสแต่อย่างใด เมื่อนางสาวสมทรงหญิงคู่หมั้นเป็นฝ่ายปฏิเสธการสมรส เช่นนี้ นักศึกษาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การปฏิเสธการสมรสดังกล่าวนี้มีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่หมั้นทำให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชายนั้นหรือไม่ ถ้ามีย่อมเป็นการบอกเลิกสัญญาหมั้นโดยหญิงคู่หมั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1443 แต่ถ้าไม่มีย่อมเป็นกรณีที่หญิงคู่หมั้นผิดสัญญาหมั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1439 จากข้อเท็จจริง นายสมบัติเลี้ยงหญิงโสเภณีไว้เป็นภริยาอยู่ในบ้านย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่หมั้นทำให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชายคู่หมั้นนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1443

คำถามที่ 2

นายเลศชายเป็นพ่อหม้ายมีบุตรชอบด้วยกฎหมายคือนางเดือนซึ่งสมรสกับนายสนธิ มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือนางสาวดุจดาว นายเลศชายทำพินัยกรรมโดยให้นายพันธุ์ศักดิ์เพื่อนสนิทเขียนข้อความในพินัยกรรม ลงวัน เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรมและระบุข้อความต่อนางเดือนมิให้ได้รับมรดกและยกที่ดินโฉนดเลขที่ 123 ให้แก่นางสาวดุจดาว แล้วนายเลศชายลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้นต่อหน้าพยานคือนายเด่นและนายดวงทั้งสองคน พร้อมกัน หลังจากนั้นนายพันธุ์ศักดิ์ นายเด่นและนายดวงได้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้น ต่อมานายเลศชายถึงแก่ความตาย โดยมีทรัพย์มรดกได้แก่เงินสดจำนวน 1 ล้านบาท และที่ดินโฉนดเลขที่ 123

ให้วินิจฉัยว่า มรดกของนายเลศชายตกได้แก่ใคร เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1608 บัญญัติว่า “เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให้รับมรดกก็ได้แต่ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ง

(1) โดยพินัยกรรม

(2) โดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจน...” (2 คะแนน)

มาตรา 1620 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มีได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย” (1 คะแนน)

มาตรา 1629 บัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรคสอง แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ

(1) ผู้สืบสันดาน ...” (2 คะแนน)

มาตรา 1631 บัญญัติว่า “ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันนั้น บุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิรับมรดก ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที่” (1 คะแนน)

มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดังนี้ได้ กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น” (3 คะแนน)

มาตรา 1753 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งสิทธิของเจ้าหนี้กองมรดก เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม หรือการตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่แผ่นดิน” (1 คะแนน)

วินิจฉัย

ตามปัญหานายเลิศชายทำพินัยกรรมโดยให้นายพันธุ์ศักดิ์เพื่อนสนิทเขียนข้อความในพินัยกรรมลงวัน เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรมและระบุข้อความต่อนางเดือนมิให้ได้รับมรดก และยกที่ดินโฉนดเลขที่ 123 ให้แก่นางสาวดุจดาว แล้วนายเลิศชายลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้นต่อหน้าพยานคือนายเด่นและนายดวงทั้งสองคนพร้อมกัน หลังจากนั้นนายพันธุ์ศักดิ์ นายเด่นและนายดวงได้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้น เช่นนี้ ย่อมสมบูรณ์เป็นพินัยกรรมแบบธรรมดา ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง เมื่อนายเลิศชายถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกของนายเลิศชายย่อมเป็นไปตามพินัยกรรมดังกล่าว คือที่ดินโฉนดเลขที่ 123 ตกได้แก่นางสาวดุจดาว ในฐานะผู้รับพินัยกรรม (5 คะแนน)

นอกจากนั้น ยังมีทรัพย์นอกพินัยกรรมได้แก่เงินสดจำนวน 1 ล้านบาท ป.พ.พ.มาตรา 1620 วรรคสอง บัญญัติให้ตกได้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ซึ่งนางเดือนเป็นผู้สืบสันดานชั้นบุตร ส่วนนางสาวดุจดาวเป็นผู้สืบสันดานชั้นหลานซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (1) สำหรับนายสนิทมิใช่ทายาทโดยธรรมของนายเลิศชาย แต่เมื่อนางเดือนเสียชีวิตในมรดกเพราะถูกตัดมรดกให้ได้รับมรดกโดยชัดแจ้ง โดยพินัยกรรมตาม ป.พ.พ. มาตรา 1608 (1) นางเดือนจึงมิใช่ทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกอีกต่อไป และไม่มีกฎหมายมาตราใดบัญญัติให้สิทธิผู้สืบสันดานที่จะเข้าแทนที่การรับมรดกของทายาทโดยธรรมที่ถูกตัดดังกล่าว (นัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 178/2520) ในกรณีเช่นนี้ นางสาวดุจดาวซึ่งเป็นผู้สืบสันดานของนางเดือนย่อมไม่อาจเข้ารับมรดกแทนที่นางเดือนได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1631 ดังนั้น เงินสดจำนวน 1 ล้านบาท จึงเป็นมรดกที่ไม่มีผู้รับย่อมตกทอดแก่แผ่นดิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1753 (5 คะแนน)

สรุป

มรดกของนายเลิศชายตกได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

1. ที่ดินมีโฉนดเลขที่ 123 ตกได้แก่นางสาวดุจดาว ในฐานะผู้รับพินัยกรรม
2. เงินสดจำนวน 1 ล้านบาท ตกทอดได้แก่แผ่นดิน

วิเคราะห์คำถามที่ 2

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการแบ่งมรดกซึ่งมีพินัยกรรม ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือ พินัยกรรมสมบูรณ์หรือไม่ และทรัพย์นอกพินัยกรรมตกได้แก่ใคร

ประเด็นแรก พินัยกรรมสมบูรณ์หรือไม่นั้น พินัยกรรมมี 5 แบบ ตามคำถามเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง ส่วนผู้เขียนข้อความในพินัยกรรมจะเป็นใครก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายเลิศชายผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้นต่อหน้าพยานคือนายเด่นและนายดวงทั้งสองคนพร้อมกัน พินัยกรรมดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมย่อมตกไปตามข้อกำหนดในพินัยกรรมนั้น

ประเด็นที่สอง ทรัพย์นอกพินัยกรรมย่อมตกได้แก่ทายาทโดยธรรม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1620 วรรคสอง ทายาทโดยธรรมของนายเลิศชายได้แก่นางเดือนซึ่งเป็นบุตร และนางสาวดวงดาวซึ่งเป็นหลาน ทั้งสองคนเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (1) แต่เมื่อนางเดือนถูกตัดมรดกให้รับมรดกโดยชัดแจ้งโดยพินัยกรรม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1608 (1) ซึ่งการตัดมรดกให้รับมรดกดังกล่าวนี้มีผลเป็นการตัดตลอดไปทั้งสายของนางเดือนถึงนางสาวดวงดาวซึ่งเป็นบุตรของนางเดือนด้วย เมื่อไม่ปรากฏว่านายเลิศชายมีทายาทโดยธรรมอื่นที่มีสิทธิรับมรดกอีก มรดกในส่วนนั้นย่อมตกทอดแก่แผ่นดิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1753

จากการตรวจสอบพบว่า มีนักศึกษาวิวินิจฉัยผลิตผลแตกแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. วินิจฉัยว่า พินัยกรรมเป็นโมฆะ เพราะผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้เขียนพินัยกรรมด้วยลายมือตนเอง ซึ่งเป็นการวินิจฉัยถึงพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ แต่ตามคำถามนั้นเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งผู้ทำพินัยกรรมไม่จำเป็นต้องเขียนพินัยกรรมด้วยลายมือตนเอง

2. วินิจฉัยว่า ทรัพย์นอกพินัยกรรมนั้นตกได้แก่นางสาวดวงดาวซึ่งเป็นผู้สืบสันดานของนางเดือน และเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ของนายเลิศชายเจ้ามรดก ทั้งที่ไม่มีกฎหมายมาตราใดบัญญัติให้สิทธิผู้สืบสันดานที่จะเข้าแทนที่การรับมรดกของทายาทโดยธรรมที่ถูกตัดมรดกให้รับมรดกดังกล่าว ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 178/2520

สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชานี้ อาจารย์ขอเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาเพื่อสู้ต่อไป อย่าท้อแท้และพยายามอ่านเอกสารการสอนให้เข้าใจครบทั้ง 15 หน่วย หมั่นฝึกฝนการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยโดยนำข้อสอบเก่าจากวิเคราะห์ข้อสอบในวารสารหลาย ๆ ฉบับมาฝึกเขียนเพื่อให้เกิดทักษะจนสามารถจัดวางลำดับการวินิจฉัยให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ครบถ้วนทุกประเด็น ในส่วนของข้อสอบอัตนัยทั้ง 3 ข้อนั้น โดยปกติจะเป็นเรื่องการหมั้นและหรือการสมรส 1 ข้อ บิดามารดากับบุตร หรือบุตรบุญธรรม 1 ข้อ และมรดกกับพินัยกรรมอีก 1 ข้อ นักศึกษาอาจสงสัยว่าทำไมแต่ละข้อจึงใช้ตัวบทหลายมาตรา โดยเฉพาะเรื่องมรดกกับพินัยกรรมทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าโดยธรรมชาติของชุดวิชานี้ ตัวบทมาตราจะมีความสัมพันธ์กันมากหลายมาตรา โดยเฉพาะเรื่องมรดกกับพินัยกรรมนั้น นักศึกษาต้องยกมาตราที่เกี่ยวข้องกับคำถาม อาทิ แบบของพินัยกรรม ข้อกำหนดในพินัยกรรม พยาน ผู้เขียนพินัยกรรม และในกรณีทรัพย์นอกพินัยกรรมซึ่งตกได้แก่ทายาทโดยธรรมนั้น นักศึกษาต้องยกมาตราที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทายาทโดยธรรม การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม การเสียสิทธิในมรดกของทายาท เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ข้อสอบให้วินิจฉัย



กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

รองศาสตราจารย์ วิมาน กฤตพลวิมาน

ข้อ 1 จอนตกลงขายที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งให้แก่เจน คู่สัญญาได้ทำหนังสือสัญญาขึ้นฉบับหนึ่ง ระบุว่า เป็นสัญญาซื้อขาย โดยจอนผู้ขายได้ส่งมอบที่ดินที่ขายและเจนผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว และในสัญญา ยังระบุว่า หากจอนผู้ขายไม่โอนที่ดินให้แก่เจนผู้ซื้อภายในสิ้นปี ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นเงิน 100,000 บาท แต่ยังไม่ถึง สิ้นปี จอนผู้ขายได้มาแจ้งยกเลิกสัญญาและขอคืนเงิน โดยอ้างว่าสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อไม่ได้จดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นโมฆะ เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่าเจนผู้ซื้อจะมีข้อต่อสู้หรือไม่ประการใด

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง บัญญัติว่า “สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค้ำประกันในการซื้อขาย ที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ หรือไว้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้”

ตามปัญหา จอนตกลงขายที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งให้แก่เจน แม้คู่สัญญาจะได้ทำหนังสือสัญญา โดยระบุว่า เป็นสัญญาซื้อขาย แต่ในสัญญาระบุว่า หากจอนผู้ขายไม่โอนที่ดินให้แก่เจนภายในสิ้นปี ผู้ขายยอมให้ ปรับเป็นเงิน 100,000 บาท แสดงว่าคู่สัญญามีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนโอนที่ดินที่ซื้อขายกันในภายหลัง สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย หากใช้สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดซึ่งจะตกเป็นโมฆะแต่อย่างใดไม่ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 144/2549) เมื่อคู่สัญญาได้ทำสัญญาเป็นหนังสือจึงเห็นได้ว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว และมีการส่งมอบที่ดินและชำระราคาที่ดินแล้ว ถือได้ว่าการชำระหนี้บางส่วนตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง ดังกล่าว จึงฟ้องร้องบังคับคดีได้

ฉะนั้น เจนมีข้อต่อสู้ว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย จึงฟ้องร้องบังคับคดีได้หากตกเป็นโมฆะแต่อย่างใดไม่

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นประเด็นเรื่องหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งกรณีตามปัญหา คู่สัญญาได้ทำหนังสือสัญญาซื้อขาย ถือได้ว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือ และผู้ขายได้ส่งมอบที่ดินที่ขาย โดยผู้ซื้อ ได้ชำระราคาที่ดิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้บางส่วน ทำให้ผู้ซื้อสามารถฟ้องร้องบังคับคดีต่อผู้ขายได้ โดยที่

หลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีตามมาตรา 456 วรรคสอง มีเพียงอย่างเดียวหนึ่งก็สามารถใช้เพื่อการฟ้องร้องบังคับคดีได้แล้ว มิใช่เป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่จะทำให้การซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะ ตามมาตรา 456 แต่ประการใด

นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่หลงประเด็นว่าสัญญาซื้อขายที่ดินตามโจทก์เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด โดยไปคิดตามโจทก์ที่ตั้งประเด็นว่าสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เมื่อไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นโมฆะ และได้วางหลักกฎหมายตามมาตรา 456 วรรคหนึ่ง โดยได้วินิจฉัยว่าสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้น มิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีผลทำให้สัญญาตามประเด็นพิพาทเป็นโมฆะ นักศึกษาจึงพลาดโอกาสที่จะทำคะแนนในข้อนี้

ข้อ 2 นางสาวไหมว่าจ้างนายคิดซึ่งเป็นช่างแกะสลักไม้ให้ทำโต๊ะไม้สักแกะสลัก 1 ตัว หลังจากนายคิดแกะสลักไม้สักแต่ละชนิดเรียบร้อยแล้วจึงไปว่าจ้างให้นายเพชรประกอบไม้สักแกะสลักเหล่านั้นเป็นโต๊ะขึ้นมา โดยที่นางสาวไหมไม่ได้ว่ากล่าวแต่อย่างใด แต่ในระหว่างการประกอบไม้ทุกชิ้นเข้าด้วยกันนั้น นายเพชรพลาดทำค้อนโดนไม้แกะสลักชิ้นหนึ่งบิ่น นางสาวไหมสามารถบอกเลิกสัญญาเนื่องจากการว่าจ้างช่วงได้หรือไม่ และนายคิดจะต้องรับผิดชอบการกระทำของนายเพชรหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

ป.พ.พ. มาตรา 607 บัญญัติว่า “ผู้รับจ้างจะเอาการที่รับจ้างหมดหรือแบ่งการแต่บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สาระสำคัญของสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพื่อความประพฤतिหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง”

สัญญาจ้างระหว่างนางสาวไหมกับนายคิดเป็นสัญญาจ้างทำของได้แก่โต๊ะไม้สักแกะสลัก 1 ตัว โดยสาระสำคัญของสัญญาอยู่ที่ความรู้ความสามารถของนายคิดซึ่งเป็นช่างแกะสลักไม้

นายคิดได้ไปว่าจ้างนายเพชรให้ประกอบไม้สักที่นายคิดแกะสลักเรียบร้อยแล้วขึ้นเป็นโต๊ะ ซึ่งนายคิดสามารถทำได้ ดังที่ ป.พ.พ. มาตรา 607 เปิดช่องไว้ และสาระสำคัญของการทำโต๊ะไม้สักแกะสลักดังกล่าว คือความสามารถในการแกะสลักไม้ หาใช่การประกอบไม้เป็นโต๊ะไม้ นอกจากนี้นางสาวไหมก็ไม่เคยว่ากล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การว่าจ้างช่วงดังกล่าวสามารถทำได้

ในกรณีที่นายเพชรพลาดทำค้อนโดนไม้แกะสลักชิ้นหนึ่งบิ่นไประหว่างการประกอบไม้สักแกะสลักเป็นโต๊ะนั้น นายคิดจะต้องรับผิดชอบการกระทำของนายเพชร เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพื่อความประพฤतिหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง

ดังนั้น นางสาวไหมไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเนื่องจากการว่าจ้างช่วงได้ และนายคิดต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของนายเพชร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 607

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องสัญญาจ้างทำของที่ผู้รับจ้างมีการจ้างช่วง โดยแบ่งงานบางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง ซึ่งโดยหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วสามารถทำได้ ยกเว้นสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง โดยในกรณีตามโจทย์นายคิดผู้รับจ้างเพียงแต่ไปว่าจ้างนายเพชรผู้รับจ้างช่วงทำการประกอบไม้สักเท่านั้น ในส่วนการแกะสลักไม้สัก ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญของการทำโต๊ะไม้สักแกะสลัก นายคิดได้ดำเนินการเสร็จแล้ว การประกอบไม้อย่อมมิใช่สาระสำคัญที่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง ทำให้การจ้างช่วงของนายคิดต่อนายเพชรสามารถดำเนินการได้ แต่ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้างช่วงนั้นถึงอย่างไรนายคิดผู้รับจ้างก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อความประพฤติหรือความผิดของนายเพชรผู้รับจ้างอยู่ดี

การตอบข้อสอบของนักศึกษาในข้อนี้ มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่มีได้ยกหลักกฎหมายตามมาตรา 607 อีกบางส่วนไปวินิจฉัยว่าสัญญาตามโจทย์เป็นสัญญาจ้างแรงงาน และมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยไปวินิจฉัยว่านางสาวไหมผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ เพราะสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง ทำให้นักศึกษาได้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร



กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

รองศาสตราจารย์ จิตรา เพียรล้ำเลิศ

คำถาม

สติกู้เงินสตางค์ไป 5,000 บาท โดยทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเป็นหลักฐาน ต่อมาเมื่อครบกำหนดสัญญา สติได้ชำระหนี้ให้สตางค์เรียบร้อยแล้ว สติไม่ได้ขอหนังสือสัญญากู้ยืมคืนจากสตางค์ ต่อมาสตางค์จึงนำสัญญากู้ยืมฉบับดังกล่าวมาฟ้องเรียกเงินคืนจากสติ 5,000 บาท สติต่อสู้ว่า ตนได้ชำระหนี้เงินกู้รายนี้ไปแล้ว สตางค์ไม่มีสิทธิฟ้องตนได้อีก ดังนี้ ข้อต่อสู้ของสติฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง “ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว”

ตามปัญหา สติกู้เงินสตางค์ไป 5,000 บาท โดยทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเป็นหลักฐาน กรณีจึงเป็นการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ การนำสืบการชำระหนี้เงินกู้ยืมจึงต้องอยู่ในบังคับ ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง กล่าวคือ จะต้องมียุทธศาสตร์เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว แต่ตามข้อเท็จจริงแม้สติจะได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมไปแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่า สติมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อสตางค์ผู้ให้ยืม และได้ขอหนังสือสัญญากู้ยืมเงินที่ทำไว้คืนจากสตางค์อันเป็นการเวนคืนเอกสารหลักฐานแห่งการกู้ยืม รวมทั้งมิได้มีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น สติจึงไม่อาจนำสืบเพื่อพิสูจน์การใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวได้

สรุป

ข้อต่อสู้ของสติว่า ตนได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมรายนี้ไปแล้ว สตางค์ไม่มีสิทธิฟ้องตนได้อีกนั้น จึงฟังไม่ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

วิเคราะห์

สำหรับคำถามข้อนี้ไม่ยาก แต่กระนั้นก็พบว่า มีนักศึกษาบางส่วนตอบคำถามโดยมีข้อผิดพลาดบางประการ คือ

1. นักศึกษาบางส่วนอ้างหลักเกณฑ์ของมาตรา 653 วรรคสองผิดพลาดไป โดยอ้างว่าหนี้เงินกู้ยืมจะระงับไปก็ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เนื่องจากการมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม หรือการเวนคืนหรือการแทงเพิกถอนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้น มิใช่เหตุแห่งความระงับสิ้นไปของหนี้กู้ยืม หากแต่เป็นเพียงหลักฐานที่ผู้กู้จะต้องมีในการนำสืบการชำระหนี้เงินกู้ยืมในกรณีที่การกู้ยืมนั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือ

2. นักศึกษาจำนวนไม่น้อยตอบว่าข้อต่อสู้ของสตีว่าตนได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมรายนี้ไปแล้ว สตาจค์ไม่มีสิทธิฟ้องตนได้อีกนั้นฟังได้ โดยให้เหตุผลว่าเมื่อผู้กู้ยืมได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมไปแล้ว หนี้เงินกู้ยืมนั้นย่อมระงับสิ้นไป ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวได้อีก ซึ่งเป็นการอ้างหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติทั่วไปในเรื่องหนี้ แต่นักศึกษามีได้พิจารณาในประเด็นที่ว่า การกู้ยืมรายนี้มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ จึงต้องอยู่ในบังคับหลักเกณฑ์ของกฎหมายเอกเทศสัญญาว่าด้วยการกู้ยืมอันเป็นบทบัญญัติเฉพาะตามมาตรา 653 วรรคสอง ดังนั้น การที่ผู้กู้จะนำสืบพิสูจน์การชำระหนี้เงินกู้ยืมรายนี้จึงอยู่ในบังคับของหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 653 วรรคสอง มิฉะนั้นจะนำสืบการชำระหนี้ไม่ได้

3. นักศึกษาจำนวนมากอ้างหลักกฎหมายมาตรา 653 วรรคสอง แต่กลับวินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของสตีฟังได้ โดยอ้างเหตุผลว่าแม้สตีไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อนำสืบการชำระหนี้เงินกู้ยืมตามมาตรา 653 วรรคสอง สตีก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบว่าตนได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมรายนี้แล้วได้ จึงทำให้วินิจฉัยผิดพลาดไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งนี้เพราะกรณีตามปัญหานี้อยู่ในบังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อนำสืบการชำระหนี้เงินกู้ยืมตามมาตรา 653 วรรคสอง ผู้กู้จึงไม่อาจนำพยานบุคคลมาสืบเพื่อแสดงว่าได้มีการชำระหนี้ไปแล้วได้



กฎหมายอาญา 1 : ภาควิชาบัญญัติทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ หอนพรัตน์

คำถาม

แพรวชนเผิงไปดักกระชากสร้อยเหยื่อเพื่อหาเงินไปเที่ยวกัน เผิงเป็นผู้ซึ่งจกรยานยนต์โดยมีแพรวเป็นคนซ้อนท้าย พบลั่นทมเดินมาพอดี แพรวโดดลงจากรถ กระชากสร้อยคอลั่นทม แล้วโดดกลับขึ้นซ้อนท้ายรถ แล้วเผิงก็ขี่รถจักรยานยนต์พากันหนีไป

ต่อมาทั้งสองโดนจับข้อหาวิ่งราวทรัพย์ แต่เผิงต่อสู้ว่าตนไม่ได้ทำผิดตามข้อกล่าวหา แพรวต่างหากที่เป็นคนกระชากสร้อยคอลั่นทม ตัวเผิงเองเป็นเพียงผู้ซึ่งจกรยานยนต์เท่านั้นไม่ได้ลงจากรถจักรยานยนต์เลยด้วยซ้ำ ท่านเห็นด้วยกับข้อต่อสู้ของเผิงหรือไม่ เผิงต้องรับผิดเช่นเดียวกับแพรวหรือไม่ อย่างไร

เฉลย

หลักกฎหมาย

มาตรา 83 ในกรณีความผิดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำผิดด้วยนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้น

ความผิดตามมาตรา 83 ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือและร่วมใจกันกระทำความผิด มิใช่ร่วมมือกันกระทำความผิดอย่างเดียวแต่ต้องมีเจตนาร่วมกันด้วย

การร่วมมือ มีข้อพิจารณาคือมีลักษณะเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ (ใครทำมากทำน้อยไม่สำคัญ แต่การกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดความผิดนั้น) หรืออยู่ในที่เกิดเหตุในลักษณะพร้อมจะช่วยเหลือสมทบกำลัง ช่มชู้ชดชวางมิให้ช่วยเหลือ หรือมีการกระทำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำทั้งหมดเพื่อให้ความผิดบรรลุผลสำเร็จ การร่วมมือจะเป็นเวลาใดก็ได้ นับแต่เริ่มต้นลงมือจนกระทำสิ้นสุดลง

การร่วมใจ คือมีเจตนาร่วมกันกระทำความผิดร่วมกัน ผู้กระทำต้องรู้ถึงการกระทำของกันและกัน เห็นได้จากพฤติการณ์ว่ามีการวางแผนร่วมกันมาก่อนล่วงหน้าแล้วและอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย มาด้วยกันแล้วหนีไปด้วยกัน เป็นต้น เจตนาต้องมีอยู่ตลอดนับแต่การกระทำผิดเริ่มต้นจนสิ้นสุดลง จะขาดตอนไปไม่ได้ เจตนาสิ้นสุดลงเพียงไหน การเป็นตัวการก็สิ้นสุดลงเพียงนั้น

วินิจฉัย

จากโจทย์จะเห็นว่าแพรและผึ้งสมคบกันไปวิ่งราวทรัพย์ วางแผนชักชวนกันไปดักเหยื่อเพื่อกระชากสร้อยเอาเงินไปเที่ยวด้วยกัน ถือว่ามี**เจตนาร่วมกัน**แล้วการที่ผึ้งเป็นคนชี้จักรยานยนต์และแพรเป็นคนวิ่งลงไปกระชากสร้อยลั่นทมแล้วกลับขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ที่ผึ้งขี่รออยู่ข้าง ๆ แล้วหนีไปด้วยกัน เป็นการ**ร่วมมือกัน**กระทำความผิดวิ่งราวทรัพย์ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ มาด้วยกันกระทำความผิดแล้ว ผึ้งจะปฏิเสธว่ามีได้เป็นคนทำไม่ได้ ข้อต่อสู้ของผึ้งรับฟังไม่ได้

สรุป

ผึ้งเป็นตัวการกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้องรับผิดเช่นเดียวกับแพร ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้อต่อสู้ของผึ้ง

วิเคราะห์ข้อสอบ

ข้อสอบข้อนี้ผู้ออกเจตนาให้นักศึกษาแยกให้ออกในเรื่องของผู้ร่วมกระทำความผิดระหว่างตัวการ (มาตรา 83) และผู้สนับสนุน (มาตรา 86) ซึ่งในบางเหตุการณ์ก็ดูใกล้เคียงกันมาก

ข้อสอบข้อนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบได้ แต่มีไม่น้อยที่ตอบว่าผึ้งกระทำความผิดเป็นทั้งตัวการและเป็นผู้สนับสนุนด้วย ซึ่งการตอบเช่นนี้จะไม่ได้คะแนน นักศึกษาต้องวินิจฉัยให้ชัดว่าเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนกันแน่ ไม่ใช่ตอบทั้งสองอย่าง

ปัญหาใหญ่อีกเรื่องคือ นักศึกษาบางส่วนตอบว่าผึ้งเป็นผู้ร่วมกระทำผิด ต้องรับผิดฐานเป็น**ผู้ร่วม**กระทำผิด คะแนนจึงหายไป เพราะคำว่าผู้ร่วมกระทำผิดหมายรวมถึงทั้งตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ต่างก็เป็นผู้ร่วมกระทำผิดหมดทั้งสิ้น นักศึกษาจะต้องระบุดูออกมาชี้ให้เห็นชัดแจ้งว่าผึ้งเป็นตัวการ ไม่ใช่ตอบแค่ผึ้งมีความผิดฐานเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดเท่านั้น



กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์ สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

ชัยและยอดสมคบกันไปลักทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อ ชัยได้เอาปืนปลอมพกติดตัวไปด้วยโดยไม่ได้บอกให้ยอดรู้ ทั้งสองตกลงกันให้ยอดดูต้นทางอยู่ปากซอย ส่วนชัยได้เข้าไปหยิบทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อใส่ถุงแล้วรีบเดินไปที่ประตูทางออก แต่พนักงานขายในร้านเห็นชัยไม่มาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ จึงวิ่งเข้าไปขวางประตูไว้ไม่ให้ชัยออกจากร้าน ชัยจึงชักปืนปลอมออกมาขู่ว่าจะยิง พนักงานเห็นดังนั้นเข้าใจว่าเป็นปืนจริง จึงวิ่งไปหลบหลังเคาน์เตอร์ ชัยจึงหัวเราะดังกล่าวยิงออกจากร้านไปได้

ดังนี้ ชัยและยอดมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดูฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 339) บัญญัติว่า “ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันทีนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ

- (1) ให้ความสะดวกแก่การ...หรือการพาทรัพย์นั้นไป
- (2) ...
- (3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้
- (4) ...
- (5) ...

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษ”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่ชัยและยอดสมคบกันไปลักทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อ โดยชัยได้เอาปืนปลอมพกติดตัวไปด้วยโดยไม่ได้บอกให้ยอดรู้ และตกลงกันให้ยอดดูต้นทางอยู่ปากซอย ส่วนชัยได้เข้าไปหยิบทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อใส่ถุงแล้วรีบเดินไปที่ประตูทางออก ถือว่าชัยได้ลักทรัพย์สำเร็จแล้ว เพราะได้เอาทรัพย์ของผู้อื่นไปอยู่ในความครอบครองของตนแล้ว แต่พนักงานในร้านเห็นชัยไม่มาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์จึงวิ่งเข้าไปขวางประตูไว้ไม่ให้ชัยออกจากร้าน ชัยจึงชักปืนปลอมออกมาขู่ว่าจะยิง ถือว่าชัยได้ขู่เข็ญว่าในทันทีนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อความสะดวกในการพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ แม้เป็นที่ชัยใช้ขู่เข็ญจะเป็นปืนปลอม แต่พนักงานเข้าใจว่าเป็นปืนจริง จึงเกิดความกลัวและวิ่งไปหลบหลังเคาน์เตอร์

ดังนั้น ชัยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ตามหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

ส่วนยอดซึ่งได้สมคบกันไปลักทรัพย์กับชัย และทำหน้าที่ดูต้นทางอยู่ปากซอย โดยยอดไม่รู้เรื่องที่ชัยเอาปืนปลอมพกติดตัวไปด้วย และไม่รู้เรื่องที่ชัยนำปืนปลอมนั้นไปใช้ขู่พนักงานของร้าน จึงถือว่าการกระทำของชัยที่ได้ไปขู่เชื่อกันว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายต่อพนักงานของร้าน อยู่นอกเหนือเจตนาของยอด ยอดจึงไม่ต้องรับผิดฐานชิงทรัพย์ แต่ยอดรับผิดเพียงเท่าที่ตนเองมีเจตนาร่วมมาแต่แรกคือลักทรัพย์ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 334) บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นจะกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษ...”

ดังนั้น ยอดจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้นักศึกษาตอบผิดกันมาก โดยไม่มีวินิจฉัยประเด็นชิงทรัพย์ แต่กลับไปตอบว่าชัยผิดลักทรัพย์โดยมีอาวุธทั้งๆ ที่ตามโจทย์ข้อสอบบอกว่าปืนที่ชัยเอาไปด้วยเป็นปืนปลอม ความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีอาวุธตามมาตรา 335(7) นั้น อาวุธที่ว่าต้องสามารถใช้ทำร้ายถึงอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายได้ กล่าวคือต้องเป็นอาวุธจริงจะเป็นอาวุธโดยสภาพหรือมีใช้อาวุธโดยสภาพก็ตาม แต่อาวุธปืนปลอมไม่สามารถทำอันตรายแก่ใครได้จึงไม่เข้าความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีอาวุธตามมาตรา 335(7)

อย่างไรก็ตามแม้อาวุธปืนที่ชัยเอาไปจะเป็นอาวุธปืนจริง แต่การกระทำของชัยที่ได้ขู่เชื่อกันว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ซึ่งเข้าองค์ประกอบความผิดฐานชิงทรัพย์แล้ว ความผิดฐานลักทรัพย์จึงถูกกลืนไปในความผิดฐานชิงทรัพย์ ดังนั้น นักศึกษาที่ตอบว่าผิดฐานลักทรัพย์โดยมีอาวุธก็ไม่ถูกต้องอยู่ดี

บางคนไปตอบว่ายอดผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน ทั้ง ๆ ที่ข้อสอบบอชัดเจนว่าชัยและยอดสมคบกันไปลักทรัพย์ คำว่า “สมคบ” กันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนมีเจตนาร่วมกันกระทำความผิดในลักษณะเป็น teamwork โดยแบ่งหน้าที่กันทำ การกระทำของยอดมิใช่เพียงช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกเท่านั้น ยอดจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามเจตนาเดิมที่ร่วมกับชัย

บางคนไปตอบว่ายอดผิดฐานตัวการชิงทรัพย์ร่วมกับชัยซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะตอนที่ยอดสมคบกับชัย ยอดและชัยมีเจตนาเพียงไปลักทรัพย์เท่านั้น การที่ชัยได้เอาปืนปลอมพกติดตัวไปด้วย และยังใช้ปืนปลอมนั้นขู่เชื่อกันว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายพนักงานขาย การกระทำของชัยส่วนนี้ยอดไม่ได้รู้เห็นด้วยเลย จึงจะถือว่ายอดมีเจตนาร่วมในส่วนนี้ไม่ได้ ยอดจึงมีความผิดตามที่ตนมีเจตนาร่วมเท่านั้นคือลักทรัพย์

นักศึกษาต้องพยายามจดจำองค์ประกอบของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ให้ได้ เพราะเรื่องทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญที่ออกข้อสอบเกือบทุกครั้ง ถ้านักศึกษาจำองค์ประกอบได้ นักศึกษาที่ออกข้อสอบเกือบทุกครั้ง ถ้านักศึกษาจำองค์ประกอบได้ นักศึกษาก็จะสามารถวินิจฉัยความผิดได้ และก็สามารถสอบผ่านได้โดยง่าย ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบครั้งต่อไปค่ะ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

อาจารย์ พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล

ข้อ 1 นายดำมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ทำสัญญาจะขายที่ดินมีโฉนดของตนซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรให้แก่นายแดง ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตาก ในราคา 3,000,000 บาท โดยสัญญาดังกล่าวทำกันที่จังหวัดพิษณุโลก นายดำรับเงินมัดจำค่าที่ดินจากนายแดงไปแล้ว 500,000 บาท ต่อมานายดำโอนที่ดินตามสัญญาให้แก่นายแดงไม่ได้ คู่สัญญาต่างตกลงเลิกสัญญาต่อกัน แต่นายดำไม่ยอมคืนเงินมัดจำค่าที่ดินให้นายแดงและถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดจำคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในเวลานี้

ให้วินิจฉัยว่า นายแดงจะฟ้องนายดำให้คืนเงินมัดจำค่าที่ดินได้ที่ศาลใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 บัญญัติว่า “เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น

(1) คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล...”

มาตรา 4 ทวิ บัญญัติว่า “คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ หรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล...หรือต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล”

ป.พ.พ. มาตรา 47 บัญญัติว่า “ภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาล...ได้แก่เรือนจำ...ที่ถูกจำคุกอยู่จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว”

วินิจฉัย

คำฟ้องให้นายดำคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน 500,000 บาท เป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้หนี้บุคคล ซึ่งต้องฟ้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) ไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้หนี้ทรัพย์สินที่ต้องฟ้องตามมาตรา 4 ทวิ เพราะมิได้บ่งถึงการที่จะบังคับเอาแก่ที่ดินตามสัญญา เป็นเพียงบังคับให้นายดำคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน นายแดงจึงต้องฟ้องนายดำต่อศาลที่นายดำมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล คำว่า “มูลคดีเกิดหมายถึงเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องเกิดขึ้น

ตามปัญหา คือสถานที่ที่นายดำและนายแดงทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกันได้แก่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในเวลานี้นายดำถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น ศาลที่นายดำจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลคือศาลจังหวัดนครสวรรค์และศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือ ศาลจังหวัดพิษณุโลก นายแดงโจทก์จะฟ้องนายดำจำเลยให้คืนเงินมัดจำค่าที่ดินได้ที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือศาลจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล

วิเคราะห์

จากคำถามมีประเด็นที่ต้องพิจารณาสามประเด็นที่สำคัญ คือ ประเด็นที่หนึ่ง นายแดงจะสามารถฟ้อง นายดำเพื่อให้คืนเงินมัดจำได้ที่ศาลใด สำหรับประเด็นนี้ สิ่งที่นักศึกษาต้องทราบ คือ หนี้เงินหรือเงินหนี้มัดจำนี้ เป็นหนี้เนื้อบุคคล หรือเป็นหนี้เนื้อทรัพย์สิน (หนี้ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์) เนื่องจาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้แบ่งแยกการเขตศาล ในการฟ้องกรณีที่ เป็นหนี้เนื้อบุคคลและหนี้เนื้อทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งปรากฏตามมาตรา 4 (1) และมาตรา 4 ทวิ จากการนี้ ตามคำถามที่ให้มาเป็นการฟ้องให้คืนเงินมัดจำ ไม่ใช่การฟ้องเพื่อต้องการที่ดินหรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวกับ ที่ดิน ดังนั้น การที่แดงจะฟ้องดำให้คืนเงินมัดจำก็ต้องเป็นไปตามมาตรา 4 (1)

ประเด็นที่สอง คือ ศาลใดถือเป็นศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น เนื่องจากที่ดินมีโฉนดอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร แต่สัญญาทำขึ้นที่จังหวัด พิษณุโลก คำว่ามูลคดีเกิด มีความหมายแบบที่เข้าใจง่ายๆ คือ เหตุที่นำมาสู่การฟ้องร้อง เกิดที่ใด ดังนั้นเหตุที่นำมาสู่การฟ้องร้องกันนี้ เกิดจากการที่นายดำและนายแดงทำสัญญากัน ไม่ใช่เกิดจากที่ตั้ง ของที่ดินว่าตั้งอยู่ที่ใด ดังนั้น มูลคดีจึงเกิดที่ จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับประเด็นสุดท้ายซึ่งต้องนำมาพิจารณา คือ การที่นายดำถูกศาลพิพากษาจำคุกอยู่ที่เรือนจำ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 47 แล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่า ภูมิลำเนาของนายดำจะเปลี่ยนไปจากภูมิลำเนาเดิม ไปเป็นภูมิลำเนาตามเรือนจำ ซึ่งก็คือจังหวัดนครสวรรค์นั่นเอง ดังนั้นหากนายแดงต้องการที่จะฟ้องนายดำ ก็จำต้องฟ้องที่ ศาลจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น หรือศาลจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. ข้อผิดพลาดประการแรกที่อาจารย์พบเจอมากที่สุดในการตรวจข้อสอบ คือ การที่นักศึกษายังสับสนระหว่างหนี้เนื้อบุคคลและหนี้ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน นักศึกษาหลายท่านเห็นว่าการที่นายแดงจะฟ้องนายดำ เป็นการฟ้องที่เกี่ยวกับหนี้เนื้อทรัพย์สิน เพราะเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากการขายที่ดิน ดังนั้นจึงนำมาตรา 4 ทวิ มาปรับใช้ ซึ่งการนำมาตรา 4 ทวิ ดังกล่าวมาปรับใช้นั้น เป็นการตีความและการปรับใช้กฎหมายโดยผิดมาตรา กล่าวคือ มาตราที่นักศึกษาต้องนำมาปรับใช้คือ มาตรา 4 (1)

2. นักศึกษาหลายท่านตีความว่า ศาลที่มูลคดีเกิด คือ ศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่ นอกจากนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับฎีการู้จำของจำเลย นักศึกษาหลายท่านจำบทบัญญัติในมาตรา 47 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ จึงตีความรวมกันไปหมดเลยว่า นายดำมีสองฎีการู้จำ หรือไม่ก็ตีความไปว่า นายดำมีฎีการู้จำเดียว คือฎีการู้จำของนายดำจริงๆ ไม่ใช่ฎีการู้จำตามเงื่อนไข แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ไม่ใช่กฎหมายแพ่ง 1 ดังนั้น ค่ะเน้นในส่วนที่จะให้เกี่ยวกับฎีการู้จำของนายดำ จึงไม่มากนัก นักศึกษาท่านใดที่ตอบผิดในเรื่องฎีการู้จำก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เพราะหากเรื่องอื่นๆ นักศึกษาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแล้ว อาจารย์รับรองได้แน่ว่า นักศึกษาจะสอบผ่านอย่างแน่นอน (ได้คะแนนดีด้วยนะครับ)

ข้อ 2 ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมระหว่างโจทก์กับจำเลยโดยมีข้อความตามสัญญาประนีประนอมยอมความว่า “ข้อ 1 จำเลยจะชำระเงิน 5,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 เป็นต้นไป โดยจำเลยจะชำระเงินดังกล่าวต่อเมื่อได้ขายคอนโดมิเนียมของจำเลยแล้ว แต่ไม่เกิน 1 ปี ข้อ 2 โจทก์สัญญาว่าเมื่อได้รับเงิน 5,000,000 บาทแล้ว จะโอนที่ดินพิพาทคืนให้แก่จำเลย” คดีถึงที่สุด ต่อมา จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้ออกหมายบังคับคดี และศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยแล้ว จำเลยยื่นคำร้องว่าจำเลยแสดงเจตนาทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปโดยสำคัญผิดว่า หากจำเลยผิดสัญญา ข้อ 1 แล้ว โจทก์จะไม่ยึดทรัพย์เอาจากจำเลยโดยโจทก์จะเอาชำระจากเงินที่ได้จากการขายคอนโดมิเนียมของจำเลยเท่านั้น ขอให้ศาลชั้นต้นยกเลิกการบังคับคดี

ให้วินิจฉัยว่า คำร้องของจำเลยฟังขึ้นหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ป.วิ.พ. มาตรา 138 วรรคสอง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาเช่นว่านี้ เว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้

(1) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล...

(2) ...

(3) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามีได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ

มาตรา 145 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลับ หรืองดเสียถ้าหากมี

วินิจฉัย

ตามคำร้องของจำเลย หากจำเลยเห็นว่า ข้อความแห่งสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ยื่นต่อศาลดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันหรือไม่ถูกต้องประการใดก็ชอบที่จะขอให้แก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไป

ตามที่ตกลงกันหรือปฏิเสธที่จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นเสียหรืออาจใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาตามยอมดังกล่าวภายใต้บังคับแห่ง ป.วิ.พ. มาตรา 138 วรรคสอง (1) (3) การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมถึงที่สุดแล้ว คำพิพากษตามยอมย่อมมีผลผูกพันคู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่ง จำเลยจะกล่าวอ้างในภายหลังว่า จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปโดยสำคัญผิดหาได้ไม่ คำร้องของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

สำหรับข้อสอบข้อนี้ ถือเป็นข้อที่ค่อนข้างยากสำหรับนักศึกษาส่วนใหญ่ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้อ้างหลักกฎหมายทั้งในมาตรา 138 วรรคสองและมาตรา 145 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นมาตราหลักที่นักศึกษาต้องนำมาปรับใช้ ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น โดยหลักตามมาตรา 138 แล้วศาลจะจดยางานพิศดารแสดงข้อความแห่งการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหล่านั้นไว้ แล้วพิพากษาไปตามนั้นและห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาหรือสัญญาประนีประนอมนั้น แต่อย่างไรก็ดี หากมีเหตุสามประการดังที่ระบุไว้ในมาตรา 138 วรรคสอง ศาลอนุญาตให้อุทธรณ์ได้ แต่หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ้างเหตุนอกเหนือจากเหตุสามประการตามมาตรา 138 วรรคสองแล้ว ไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ และยังคงต้องผูกพันตนตามคำพิพากษตามมาตรา 145 วรรคหนึ่งอีกด้วย

ดังนั้น จากคำถามที่ให้ให้นักศึกษาวินิจฉัยว่า คำร้องของจำเลยฟังขึ้นหรือไม่นั้น หากพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้างต้น นักศึกษาจะพบว่า ข้อกล่าวอ้างของจำเลยที่อ้างว่าตนแสดงเจตนาทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปโดยสำคัญผิดนั้น ไม่สามารถอ้างได้ หากจำเลยต้องการที่จะขอให้ศาลยกเลิกการบังคับคดี จำเลยควรจะอ้างเหตุเพื่ออุทธรณ์เหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 138 วรรคสอง ซึ่งการอ้างดังกล่าวทำให้จำเลยสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ และเนื่องจากคำร้องของจำเลยที่ว่าสำคัญผิดฟังไม่ขึ้น ดังนั้น จำเลยจึงต้องผูกพันตนตามคำพิพากษตามมาตรา 145 วรรคหนึ่ง

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. นักศึกษาส่วนใหญ่ จำหลักกฎหมาย ตามมาตรา 138 วรรคแรกได้เพียงวรรคเดียว และเข้าใจกันไปว่า คำพิพากษาหรือสัญญาประนีประนอมที่ทำขึ้นนั้น ไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ เนื่องจากสัญญาประนีประนอมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความสมัครใจของทั้งโจทก์และจำเลย ดังนั้นจึงไม่สมควรที่ศาลจะอนุญาตให้อุทธรณ์หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข แม้ว่าจากโจทย์ที่ให้มา คำตอบที่ถูกต้องคือ คำร้องของจำเลยฟังไม่ขึ้น ไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ แต่การอ้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนคำตอบของตน นักศึกษาต้องอธิบายถึงเหตุที่คำร้องของจำเลยฟังไม่ขึ้นด้วย ว่าเพราะเหตุใดคำร้องดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น มีเหตุผลทางกฎหมายประกอบอย่างไร กล่าวคือนักศึกษาต้องอ้างถึง มาตรา 138 วรรคสองเพื่อให้อาจารย์ผู้ตรวจทราบว่ามีนักศึกษาที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยอาศัยเหตุผลตามบทบัญญัติของกฎหมายประกอบกับการวินิจฉัย มิใช่อ้างโดยเหตุผลส่วนตัวของนักศึกษาเอง

2. นักศึกษาหลายท่าน มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าคำร้องของจำเลยฟังไม่ขึ้น จำเลยต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำขึ้นกับโจทก์นั้น อาจารย์ขอแนะนำว่า นักศึกษาที่ตอบส่วนใหญ่ตอบถูก เพียงแต่ไม่มีการกล่าวอ้างถึงมาตรา 145 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทบัญญัติเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยของนักศึกษา ดังนั้น นักศึกษาในจำนวนไม่น้อยต้องเสียคะแนนในส่วนนี้ไป ทั้งที่ตนเองทราบดีอยู่แล้ว และคำตอบที่ได้มาก็ไม่แตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมาย แต่อาจารย์ผู้ตรวจไม่อาจทราบได้หรอกครับว่านักศึกษาทราบดีอยู่แล้ว หรือคิดขึ้นเองและเพี้ยนตรงกับคำตอบที่ถูกต้อง ดังนั้น การจะให้คะแนนอาจารย์ผู้ตรวจจึงจำเป็นต้องพิจารณาจากหลักกฎหมายเป็นหลัก หากนักศึกษาท่านใดยกหลักกฎหมายมาตรา 145 วรรคหนึ่งนี้มา อาจารย์ก็สามารถที่จะให้คะแนนได้อย่างเต็มที่ เพราะนักศึกษาแสดงให้เห็นถึงที่มาของการวินิจฉัย โดยอาศัยหลักกฎหมายประกอบ แต่หากนักศึกษาไม่ได้อ้างหลักกฎหมายมา ก็เป็นการยากที่อาจารย์จะทราบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือไม่ สุดท้ายนี้ นักศึกษาทุกท่านที่ได้อ่านคำตอบ คงสบายใจที่ตนสอบผ่านนะครับ เพราะอาจารย์เชื่อว่าข้อสอบในเทอมนี้คงไม่ยากเกินความสามารถของนักศึกษาอย่างแน่นอน



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

อาจารย์ ธนวัฒน์ เนติโพธิ์

ข้อ 1 โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้จากจำเลยตามสัญญากู้ยืมฟ้อง จำเลย ศาลชั้นต้นกำหนดให้สืบพยานโจทก์ก่อน โดยคู่ความทราบวันนัดโดยชอบแล้ว ในวันสืบพยานโจทก์ โจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดี ออกจากสารบบความดังนี้ โจทก์และจำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีของศาลชั้นต้นได้หรือไม่

ข้อวิจารณ์

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการศึกษาโดยขาดนัด ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ แม้แต่การสอบเนติบัณฑิต ก็ยังนำมาออกเป็นข้อสอบอยู่เสมอ การพิจารณาโดยขาดนัดแบ่งออกได้เป็น การขาดนัดยื่นคำให้การ (ตั้งแต่มาตรา 197 ถึงมาตรา 199 จ) และการขาดนัดพิจารณา (ตั้งแต่มาตรา 200 ถึงมาตรา 207) ซึ่งในการอ่านเพื่อศึกษานั้น นักศึกษาต้องอ่านทั้งสองกรณีควบคู่กันไปเสมอ และพิจารณาเปรียบเทียบทั้งข้อที่เหมือนกันและแตกต่างกันให้เข้าใจ

กรณีตามอุทธรณ์ศาลชั้นต้นกำหนดให้สืบพยานโจทก์ก่อนโดยคู่ความทราบวันนัดโดยชอบแล้ว ในวันสืบพยาน โจทก์ไม่มาศาล กรณีจึงเป็นเรื่องการขาดนัดพิจารณา ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติไว้ ดังนี้

มาตรา 202 ถ้าโจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ เว้นแต่จำเลยจะได้แจ้งต่อศาลในวันสืบพยานขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปก็ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว

มาตรา 203 ห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา 201 และมาตรา 202 แต่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ คำสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะเสนอคำฟ้องของตนใหม่

เมื่อโจทก์ทราบวันสืบพยานโดยชอบแล้วไม่มาศาลตามกำหนดนัด จึงเป็นกรณีที่โจทก์ขาดนัดพิจารณา ซึ่งตาม ป.วิ.พ. มาตรา 202 บัญญัติให้ศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และมาตรา 203 ห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีนี้ ฉะนั้น โจทก์จึงมีสิทธิเพียงประการเดียว คือ นำคดีไปฟ้องใหม่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ เท่านั้น

ส่วนจำเลยจะอุทธรณ์ได้หรือไม่นั้น ให้นักศึกษาสังเกตว่า มาตรา 203 ห้ามเฉพาะโจทก์เท่านั้นมิให้อุทธรณ์ แต่ มิได้ห้ามจำเลยอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีแต่อย่างใด ฉะนั้น จำเลยจึงอาจอุทธรณ์คำสั่งว่าศาลไม่ควรจำหน่ายคดีได้

ร่งคำตอบในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอน เรื่องที่ 4.2.2 หน้า 4.18 - 4.19 ประกอบกับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7695/2546 ซึ่งมีในเอกสารบรรยายแล้วเช่นกัน ข้อสอบข้อนี้ถามและตอบตรงตัวบท ไม่ได้มี คำถามพลิกแพลงเป็นอย่างอื่น จึงถือว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ยากนัก

กรณีคำถามพลิกแพลงให้ยากขึ้นอาจเป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ถามว่าโจทก์ฟ้องคดี จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้ว ศาลชั้นต้นกำหนดให้สืบพยานโจทก์ ก่อนโดยคู่ความทราบวันนัดโดยชอบแล้ว ในวันสืบพยาน โจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาลแต่ทนายโจทก์ได้มอบมอบ จันตะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาลและฟังคำสั่งศาล ส่วนจำเลยมาศาล ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อน คดี จะถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาหรือไม่

ข้อ 2. ถามว่าโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ว่าร่วมกันทำละเมิดกับโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 ขับรถชนรถยนต์โจทก์ก่อน แล้วจำเลยที่ 2 ขับรถมาชนรถยนต์โจทก์ซ้ำ จำเลยทั้งสองต่อสู้ว่าไม่ได้ทำละเมิด ศาลชั้นต้นกำหนดให้สืบพยานโจทก์ก่อนโดยคู่ความทราบวันนัดโดยชอบแล้ว ในวันสืบพยานคงมีแต่เพียงจำเลย ที่ 1 มาศาล แต่โจทก์และ จำเลยที่ 2 ไม่มาศาล จำเลยที่ 1 แถลงว่าขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป แต่ศาลกลับมีคำสั่งจำหน่ายคดี เช่นนี้คำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวชอบหรือไม่เพียงใด

ทั้งสองคำถามนี้ ขอให้นักศึกษาพยายามตอบด้วยตนเองก่อน ตอบผิดหรือถูกไม่เป็นไร จากนั้น จึงดูคำเฉลย เห็นคำเฉลยแล้วต้องพยายามทำความเข้าใจให้ได้ว่าเหตุใดจึงตอบเช่นนั้น ดังนี้ ก็จะทำให้ นักศึกษา มีความรู้แตกฉานยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างมาก

เฉลยคำถามข้อ 1.

กรณีที่ทนายโจทก์ไม่มาศาลแต่มอบจันตะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาล ถือว่า เป็นมอบให้เสมียนทนายมีอำนาจที่จะดำเนินการกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่ง เสมียนทนายจึงมีฐานะเป็นคู่ความฝ่ายโจทก์ ตามมาตรา 1 (11) เท่ากับในวันสืบพยาน มีคู่ความฝ่ายโจทก์มาศาลแล้ว แม้ศาลจะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ก็ไม่เป็นการขาดนัดพิจารณา (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1721/2524 ในเอกสารคำสอนหน้า 4-15)

ให้สังเกตว่าการที่โจทก์ไม่มาศาลแต่ทนายโจทก์มาศาล ก็ถือว่าฝ่ายโจทก์มาศาลแล้ว ไม่ถือว่าโจทก์ ขาดนัดพิจารณา แม้ทนายโจทก์ที่มาศาลจะไม่ดำเนินการกระบวนการพิจารณาใด ๆ หรือมาศาลแต่ขอถอนตัวจากการ เป็นทนายความ ก็ต้องถือว่าโจทก์มาศาลแล้ว จึงไม่ถือว่าขาดนัดพิจารณาด้วย

แต่ต้องระวังว่าในกรณีที่ทนายโจทก์ไม่มาศาลแต่มอบจันตะให้เสมียนทนายความมายื่นคำร้องขอ ถอนตัวจากการเป็นทนายความ นักศึกษาจะเห็นได้ว่าคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความไม่เกี่ยวกับการ สืบพยานในวันนั้น ในกรณีนี้เสมียนทนายจึงไม่อยู่ในฐานะคู่ความตามมาตรา 1 (11) เพราะไม่มีสิทธิที่จะดำเนิน กระบวนการพิจารณาใด ๆ เมื่อฝ่ายโจทก์ (ไม่ว่าทั้งตัวโจทก์หรือทนายความ) ไม่มาศาลในวันสืบพยาน **จึงเป็นกรณี โจทก์ขาดนัดพิจารณา** (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2924/2531 ในเอกสารคำสอนหน้า 4-15)

เฉลยคำถามข้อ 2.

จะเห็นว่าตามคำถามนั้น มีทั้งกรณีที่โจทก์ไม่มาศาล แต่จำเลยที่ 1 มาศาล และกรณีที่ โจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่มาศาลจึงต้องแยกพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป ดังนี้

กรณีที่ 1

โจทก์ไม่มาศาล แต่จำเลยที่ 1 มาศาล ต้องถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์ขาดนัดพิจารณา ซึ่งตามมาตรา 202 ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ เว้นแต่จำเลยจะได้แจ้งต่อศาลในวันสืบพยานขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปก็ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว ฉะนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 มาศาลและแถลงว่าขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลจึงจำหน่ายคดีไม่ได้ การที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเช่นนี้ คำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นักศึกษาอาจสงสัยว่าเหตุใดจำเลยที่ 1 จึงเลือกแถลงขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปอีก แทนที่จะให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีคดีเสร็จสิ้นไปจากศาล เรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าเมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 ทำละเมิดชำรุดมาชนรณนัตของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำละเมิด โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ความจริงตามฟ้องของตน เมื่อโจทก์ไม่มาศาลในวันสืบพยาน และจำเลยที่ 1 แถลงขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลก็ต้องดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปตามขอ เมื่อโจทก์มีการการพิสูจน์แต่ไม่นำพยานมาสืบในประเด็นข้อพิพาท โจทก์ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลชอบที่จะพิพากษายกฟ้อง และเมื่อยกฟ้องเพราะเหตุโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ ต้องถือว่าศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแล้ว โจทก์จะนำนี้รายเดียวกันนี้มาฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่ไม่ได้ ถือเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามมาตรา 144

จะเห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 เลือกแถลงขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่จำเลยมากกว่าการให้ศาลสั่งจำหน่ายคดี เพราะหากศาลสั่งจำหน่ายคดี โจทก์ยังสามารถนำคดีนี้กลับมาฟ้องใหม่ได้อีกตามที่มาตรา 203 อนุญาตไว้ และไม่ถือว่าเป็นฟ้องซ้ำตามมาตรา 144 อีกด้วย เพราะการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีนั้น ศาลยังมิได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใด

กรณีที่ 2

โจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่มาศาล ต้องถือว่าเป็นกรณีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณาตามมาตรา 201 ให้ศาลจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ ฉะนั้น การที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี คำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ถ้าจะตั้งคำถามให้พลิกแพลงยิ่งขึ้นไปอีกก็ทำได้ เช่น

ข้อ 3. ถามว่าโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ว่าทำสัญญากู้เงินจากโจทก์แล้วไม่ชำระ และฟ้องจำเลยที่ 2 ว่าเป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้คืนโจทก์ จำเลยทั้งสองต่อสู้ว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ ศาลชั้นต้นกำหนดให้สืบพยานโจทก์ก่อนโดยคู่ความทราบวันนัดโดยชอบแล้ว ในวันสืบพยานคงมีแต่เพียงจำเลยที่ 1 มาศาล แต่โจทก์ และ จำเลยที่ 2 ไม่มาศาล จำเลยที่ 1 แถลงว่าขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลควรมีคำสั่งอย่างไรต่อไป

จะเห็นว่าตามคำถามข้อ 3 นั้นคล้ายคำถามที่ 2 กล่าวคือมีทั้งกรณีที่โจทก์ไม่มาศาล แต่จำเลยที่ 1 มาศาล และกรณีที่ โจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่มาศาลเหมือนคำถามที่ 2 แต่เปลี่ยนหนี้จากหนี้ละเมิดที่ต่างคนต่างทำ เป็นหนี้ตามสัญญากู้และสัญญาค้ำประกัน ซึ่งถือว่าเป็นหนี้เป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้ คำตอบจึงต่างออกไปทันที

เฉลยคำถามข้อ 3.

เมื่อโจทก์ไม่มาศาล แต่จำเลยที่ 1 มาศาล ต้องถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์ขาดนัดพิจารณา ซึ่งตามมาตรา 202 ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ เว้นแต่จำเลยจะได้แจ้งต่อศาลในวันสืบพยาน ขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปก็ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว ซึ่งตามอุทธรณ์ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มาศาลและแถลงว่าขอให้ศาลดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลจึงจำหน่ายคดีไม่ได้ ศาลต้องมีคำสั่งให้ดำเนินการกระบวนพิจารณาต่อไปและให้โจทก์นำพยานเข้าสืบตามภาระการพิสูจน์ เมื่อโจทก์มีภาระการพิสูจน์ แต่ไม่มาศาลในวันสืบพยานและไม่นำพยานมาสืบในประเด็นข้อพิพาท โจทก์ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลชอบที่จะพิพากษายกฟ้อง

สำหรับตัวจำเลยที่ 2 นั้น เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ ของจำเลยที่ 1 ถือว่าเป็นกรณีที่มูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้ เมื่อศาลยกฟ้องจำเลยที่ 1 เพราะเหตุโจทก์ไม่มีพยานมาสืบว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินจริง จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดชอบกับโจทก์ด้วย ศาลจึงไม่ควรสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 2 แต่ควรพิพากษายกฟ้องไปเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ แม้กฎหมายจะใช้คำว่า “ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี” แต่ก็ได้บังคับให้ศาลจำต้องจำหน่ายคดีเสียทุกเรื่อง ดังจะเห็นได้มาตรา 133 ที่บัญญัติถึงกรณีที่ศาลมิได้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ก็ให้ศาลชี้ขาดตัดสินคดีนั้นโดยทำเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งในวันที่เสร็จสิ้นการพิจารณา ฉะนั้น จะเป็นกรณีที่โจทก์และจำเลยที่ 2 ขาดนัดพิจารณา (คู่ความขาดนัดพิจารณา) ตามมาตรา 201 ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ แต่ศาลก็มีอำนาจที่จะไม่สั่งจำหน่ายคดีและพิพากษายกฟ้องได้ดังกล่าวแล้วข้างต้น

นักศึกษาจะเห็นได้ว่ายิ่งศึกษาละเอียดเท่าใด ก็ยิ่งได้ความรู้แตกฉานเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้น จึงขอให้ตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้งจากเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย และจากตำราคำสอนอื่นเพื่อที่จะได้มีความรู้ทางกฎหมายอย่างบริบูรณ์ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จทั้งการศึกษาและหน้าที่การงานต่อไป..... ขอให้โชคดีทุกคน



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

อาจารย์ เอกพงศ์ คลังกรณ์

ข้อ 1 พนักงานอัยการฟ้องนายพ่ายพในความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้นายเขมรัฐรับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ต่อมาขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายเขมรัฐมาแจ้งแก่พนักงานอัยการว่า ตนเองได้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกนายพ่ายพทำร้าย เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท จึงขอร้องให้พนักงานอัยการช่วยเรียกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวจากนายพ่ายพแทนตนเอง

ให้วินิจฉัยว่า พนักงานอัยการจะยื่นคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแทนนายเขมรัฐได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
มาตรา 43 คดีลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอก หรือรับของโจร ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดนั้น เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย

จากบทกฎหมายดังกล่าว พนักงานอัยการมีหน้าที่สำคัญ คือ การดำเนินคดีอาญา แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กฎหมายได้กำหนดให้พนักงานอัยการสามารถเข้ามีส่วนในคดีแพ่งได้ โดยให้พนักงานอัยการฟ้องในทางแพ่งแทนผู้เสียหาย ซึ่งเรียกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา โดยพนักงานอัยการมีอำนาจเรียกร้องให้จำเลยคืนทรัพย์สินหรือชดเชยราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดอาญาให้แก่ผู้เสียหาย แต่คดีที่พนักงานอัยการสามารถเรียกร้องแทนผู้เสียหายได้นั้น จะต้องเป็นความผิดเพียง 9 ประเภท อันได้แก่ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอก หรือรับของโจร เท่านั้น ส่วนความผิดอาญาประเภทอื่น พนักงานอัยการไม่มีอำนาจเรียกร้องแทนผู้เสียหาย

จากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า พนักงานอัยการฟ้องนายพ่ายพเป็นจำเลยในความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้นายเขมรัฐรับอันตรายสาหัส ต่อมานายเขมรัฐได้ขอร้องให้พนักงานอัยการช่วยเรียกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากถูกนายพ่ายพทำร้าย เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทจากนายพ่ายพแทนตนเอง แต่ตามคำฟ้องดังกล่าวเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ซึ่งความผิดดังกล่าวไม่ใช่ความผิดอาญา 9 ประเภทที่พนักงานอัยการมีอำนาจเรียกร้องให้จำเลยคืนทรัพย์สิน

หรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดอาญาให้แก่ผู้เสียหาย พนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้ เพราะไม่ใช่เป็นความผิดตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43

ดังนั้น พนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอคำรักษาพยาบาลดังกล่าวแทนนายเชมรัฐได้

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ พนักงานอัยการมีอำนาจยื่นคำร้องขอคำรักษาพยาบาลแทนนายเชมรัฐได้หรือไม่ โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นคำถามเรื่อง พนักงานอัยการมีอำนาจยื่นคำร้องขอคำรักษาพยาบาลแทนนายเชมรัฐได้หรือไม่ นักศึกษาควรอธิบายว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 บัญญัติให้พนักงานอัยการมีอำนาจเรียกร้องให้จำเลยคืนทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดอาญาให้แก่ผู้เสียหาย แต่คดีที่พนักงานอัยการสามารถเรียกร้องแทนผู้เสียหายได้นั้นจะต้องเป็นความผิดเพียง 9 ประเภท อันได้แก่ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชกฉ้อโกง ยักยอก หรือรับของโจร เท่านั้น ดังนั้น ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จึงไม่ใช่ความผิดอาญาที่พนักงานอัยการมีอำนาจเรียกร้องให้จำเลยคืนทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินแทนผู้เสียหายได้

ประการที่สอง ประเด็นคำถามในเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ไม่ซับซ้อน ข้อสอบต้องการวัดความรู้ของนักศึกษาทางด้านความจำ หากนักศึกษาอ่านตำราและท่องตัวบทกฎหมายย่อมสามารถตอบข้อสอบข้อนี้ได้ แต่มีนักศึกษาจำนวนมากที่ตอบไม่ได้ เช่น อ้างว่าเป็นความผิดส่วนตัวพนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง พนักงานอัยการเรียกร้องแทนได้เนื่องจากผู้เสียหายบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ พนักงานอัยการเรียกร้องแทนไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ขอรวมไปกับคดีอาญา หรือความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นความผิดที่พนักงานอัยการสามารถร้องขอแทนผู้เสียหายได้ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่านักศึกษาจำตัวบทกฎหมายไม่ได้ จึงไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้อง

ประการที่สาม นักศึกษาหลายคนสามารถตอบคำถามได้และยังอธิบายต่อไปได้ว่า แม้พนักงานอัยการไม่สามารถร้องขอแทนผู้เสียหายได้ แต่ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเองได้ หรือสามารถอธิบายความหมายของคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาได้ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเข้าใจและจำตัวบทกฎหมายได้ แม้จะไม่ใช่ประเด็นคำถามสำคัญที่ต้องตอบก็ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง คดีที่พนักงานอัยการสามารถเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้ อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถจับประเด็นปัญหาได้ถูกต้องว่าคำถามต้องการถามในเรื่องใด



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

คำถาม

บริษัทกรุงเทพ จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100% แต่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โตเกียวเพราะประกอบธุรกิจอยู่ช่อมรณในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากญี่ปุ่นไม่มีธุรกิจบริการ ช่อมรณ ในขณะที่บริษัทเกียวโด จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นแต่มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ประเทศไทยเนื่องจากมีธุรกิจอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ดีที่สุดในภูมิภาค ต่อมา บริษัท กรุงเทพ จำกัด ได้สั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์จากบริษัทเกียวโด ที่ประเทศไทย เพื่อเป็นอาหลั่ยในการช่อมรณไปยังญี่ปุ่น การทำสัญญาซื้อขายครั้งนี้ คู่สัญญากำหนดให้ใช้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นบังคับกับคดี ต่อมา บริษัทเกียวโดส่งสินค้าให้บริษัทกรุงเทพ จำกัด ตามที่ตกลงกันทางเรือไปยังญี่ปุ่นแต่เรือล่มจมลง เป็นเหตุให้บริษัทกรุงเทพเสียหายเนื่องจากไม่ได้รับการส่งมอบทรัพย์สิน บริษัทกรุงเทพจึงไม่ชำระราคาสินค้า ตามกฎหมายขัดกันของญี่ปุ่น การพิพาทด้วยเรื่องนี้จากมูลสัญญาให้ใช้กฎหมายสัญชาติ และกฎหมายแห่ง พาณิश्यของญี่ปุ่น บัญญัติว่าการทำสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายแล้วและผู้ซื้อจึงเกิดหนี้ในการชำระราคา ทั้งคู่ตกลงกันไม่ได้จึงนำคดีฟ้องร้องกันที่ศาลแพ่งประเทศไทย หากท่านเป็นผู้พิพากษาจะพิจารณาตัดสินคดีนี้อย่างไร และ จะต้องบังคับคดีตามกฎหมายของประเทศใด เมื่อตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นคนไทย นิติบุคคลนั้นย่อมเป็นนิติบุคคลไทย แต่ตามพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน ในกรณีที่มีการขัดกันในเรื่องสัญชาติของนิติบุคคลสัญชาติของนิติบุคคลนั้นได้แก่สัญชาติแห่งประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีถิ่นที่สำนักงานแห่งใหญ่หรือที่ตั้งทำการแห่งใหญ่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

มาตรา 13 ปัญหาว่าจะพึงใช้กฎหมายใดบังคับสำหรับสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ หรือผลแห่งสัญญานั้น ให้วินิจฉัยตามเจตนาของคู่กรณี ในกรณีที่ไม่อาจหยั่งทราบเจตนาชัดแจ้งหรือโดยปริยายได้ ถ้าคู่สัญญาไม่มีสัญชาติอันเดียวกัน กฎหมายที่จะใช้บังคับ ก็ได้แก่กฎหมายสัญชาติอันร่วมกันแห่งคู่สัญญา ถ้าคู่สัญญาไม่มีสัญชาติอันเดียวกันก็ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญานั้นได้ทำขึ้น (4 คะแนน)

มาตรา 7 ในกรณีที่มีการขัดกันในเรื่องสัญชาติของนิติบุคคล สัญชาติของนิติบุคคลนั้นได้แก่ สัญชาติแห่งประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีถิ่นที่สำนักงานแห่งใหญ่หรือที่ตั้งทำการแห่งใหญ่ (4 คะแนน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 4ตรี คำฟ้องอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 4ทวิ ซึ่งจำเลยมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร และมูลคดีมิได้เกิดขึ้นใน ราชอาณาจักร ถ้าโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอ ต่อศาลแพ่งหรือต่อศาลที่โจทก์มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตศาล (4 คะแนน)

วินิจฉัย

โจทก์ และจำเลยได้ตกลงกันไว้แล้วว่าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ใช้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นบังคับ กับคดี และเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้ว ทั้งสองฝ่ายตกลงฟ้องร้องกันที่ศาลไทย ซึ่งศาลไทยมีเขตอำนาจตามหลัก เรื่องสัญชาติโจทก์ และภูมิลำเนาโจทก์ (มาตรา 4 ตรี ปวิพ) ศาลไทยที่รับฟ้องมีเขตอำนาจตามกฎหมาย เมื่อจะ หากกฎหมายมาบังคับกับคดี จึงต้องใช้กฎหมายญี่ปุ่นมาบังคับกับคดีตามที่คู่สัญญาได้แสดงเจตนาไว้แต่แรก (มาตรา 13 พรบ ขัดกัน) (3 คะแนน)

เมื่อใช้กฎหมายญี่ปุ่นบังคับกับคดี กฎหมายแพ่ง พาณิชยของญี่ปุ่น บัญญัติว่าการทำสัญญาซื้อขาย สั่งหริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์จะโอนไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับโอนทรัพย์ที่ซื้อขายแล้วและผู้ซื้อจึงจะ เกิดหนี้ในการชำระราคา เมื่อผู้ซื้อยังไม่ได้รับโอนทรัพย์ที่ซื้อขายกัน ผู้ซื้อจึงยังไม่หนี้ที่ต้องชำระเงินแก่ผู้ขาย (3 คะแนน)

ส่วนเรื่องการพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลที่แตกต่างกันตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าว และ พระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันนั้น ไม่ใช่ประเด็นในการพิพาทในคดีนี้เนื่องจาก ประเทศไทย ยังไม่ได้รับหลักเกณฑ์ในการกำหนดสัญชาตินิติบุคคล แต่กฎหมายไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า นิติบุคคลนั้นๆให้ถือว่ามีสัญชาติใดตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เช่นใน พรบ. การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนั้น กำหนดเพื่อจำแนกนิติบุคคลที่มีต่างด้าวเป็นเจ้าของ (Foreign - Owned Company) ว่าเป็นต่างด้าวกับ นิติบุคคลที่มีคนไทยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ ทั้งนี้เพื่อกำหนดการประกอบธุรกิจว่านิติบุคคลใดต้องห้ามการ ทำธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมใด ส่วน พรบ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายนั้น มีหลักเกณฑ์ เพื่อหา สัญชาติของนิติบุคคลเมื่อมีประเด็นพิพาทว่านิติบุคคลนั้นมีสัญชาติใดหากต้องใช้กฎหมายสัญชาติมาบังคับใช้ กับคดี

ดังนั้น จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายญี่ปุ่น และบังคับตามกฎหมายญี่ปุ่น (2 คะแนน)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ประสงค์ที่จะประเมินความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในการกำหนดสัญชาติ ตามพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน และ สามารถเข้าใจหลักเกณฑ์เรื่องนี้ภายใต้กฎหมายอื่น ซึ่งอาจจะมี วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การพิจารณาหลักกฎหมาย ขัดกันในเรื่องเขตอำนาจศาล และ การใช้กฎหมายบังคับ กับคดี

นักศึกษาสามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้ดีพอสมควร แต่นักศึกษาบางท่านยังไม่เข้าใจความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดสัญชาติของนิติบุคคลภายใต้กฎหมายหลายฉบับของไทย หลัก Pacta Sunt Servanda ในกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนาเลือกกฎหมายมาบังคับกับคดี ตามหลักกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หากนักศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้นักศึกษาย่อมทำข้อสอบข้อนี้ได้ดี

คำถาม

นายจอห์นชายชาวอังกฤษและนางสาวมอลลี หญิงชาวมอลตา ได้สมรสกันที่มอลตา และมีภูมิลำเนาภายหลังการสมรสครั้งแรกที่มอลตา ต่อมาคู่สมรสได้มาอาศัยอยู่ในแอลจีเรีย ซึ่งในสมัยนั้นเป็นดินแดนของประเทศฝรั่งเศสและอยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส โดยสามีได้มีบ้านอยู่ในแอลจีเรียด้วย ต่อมาสามีถึงแก่กรรม ภริยาได้ร้องขอให้แบ่งทรัพย์สินในฐานะที่เป็นภริยา ซึ่งตามกฎหมายมอลตา คู่สมรสสามารถที่จะขอแบ่งทรัพย์สินได้หนึ่งในสี่ส่วน เพราะกฎหมายมอลตามีจุดเกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์นี้ ในฐานะเป็นกฎหมายแห่งประเทศที่คู่สมรสตั้งภูมิลำเนาครั้งแรกหลังจากการสมรส (Law of the first matrimonial domicile) แต่ถ้าเป็นเรื่องมรดกก็ต้องใช้กฎหมายฝรั่งเศสบังคับเพราะอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในดินแดนของฝรั่งเศสตามหลักกฎหมายของประเทศที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ (Lex rei sitae)

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว กฎหมายมอลตาเห็นว่า เมื่อคู่สมรสตาย คู่สมรสฝ่ายที่มีชีวิตสามารถขอแบ่งสินสมรสได้ก่อน ในขณะที่เดียวกันกฎหมายฝรั่งเศสเห็นว่าเป็นเรื่องมรดก ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีต้องให้ลักษณะกฎหมายกับข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการของการให้ลักษณะกฎหมายกับข้อเท็จจริงและใช้กฎหมายของประเทศที่กฎหมายขัดกันได้ชี้ให้เลือกใช้กฎหมายของประเทศนั้น คือ กฎหมายฝรั่งเศส ซึ่งจะพิจารณาตามหลักกฎหมายว่าด้วยมรดก

1. นักศึกษาจงพิจารณาว่าในคดีดังกล่าวข้างต้นนี้ จะต้องพิจารณา แก้ไขปัญหาอย่างไร จึงจะตัดสินคดีได้อย่างถูกต้อง
2. ในคดีนี้จะต้องนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลใด
3. ในคดีนี้จะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ
4. ในคดีนี้จะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งสินสมรส หรือ การแบ่งมรดก

ในการพิจารณาคดีนี้ หากกฎหมายขัดกันของประเทศฝรั่งเศส และ ของประเทศแอลจีเรียเหมือนกับพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน พ.ศ. 2481 ของประเทศไทย

แนวตอบ

- ◆ นักศึกษาต้องพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง เสียก่อน โดยพิจารณาว่าประเด็นข้อพิพาทเป็นเรื่องมูลฐานอะไร ซึ่งสามารถพิจารณาได้ตามหลัก Lex Cause หรือหลัก

Lex Fori หรือหลัก Lex Universali เมื่อรู้ประเด็นพิพาทแล้วจึงหาหลักกฎหมายที่จะปรับกับคดี ตามหลักกฎหมาย ขัดกันต่อไป (4 คะแนน)

◆ ในคดีนี้นางมอลลี่มีภูมิลำเนาในประเทศแอลจีเรีย จึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลแอลจีเรีย ตามหลักการพิจารณาเขตอำนาจศาลจากแหล่งภูมิลำเนาของผู้ร้อง และ ศาลแอลจีเรียซึ่งให้ลักษณะกฎหมายแก่ ข้อเท็จจริงตามลักษณะของกฎหมายไทย คือ การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงตามหลัก Lex Fori ตามกฎหมายของประเทศที่พิจารณาคดี กล่าวคือ การแบ่งมรดก ทั้งนี้เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย คู่สมรสย่อม มีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม (4 คะแนน)

◆ หลักเกณฑ์การขัดกันแห่งกฎหมายตาม พรบ.ขัดกันของไทย ซึ่งเหมือนกับกฎหมายฝรั่งเศส การแบ่งมรดกจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ตามมาตรา 37 มรดกเท่าที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ (4 คะแนน)

มาตรา 38 ในส่วนที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ มรดกโดยสิทธิโดยธรรม หรือโดยพินัยกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายภูมิลำเนาของเจ้ามรดกในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เมื่อทรัพย์สินที่เป็น อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ประเทศแอลจีเรียซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและใช้กฎหมายฝรั่งเศสจึงใช้ กฎหมายฝรั่งเศสบังคับกับคดีตามหลักกฎหมายของประเทศที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ (Lex rei sitae) (4 คะแนน)

◆ เมื่อต้องใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสบังคับกับคดี ในคดีนี้ จึงต้องพิจารณาตามหลักกฎหมาย ว่าด้วย การแบ่งมรดก ตามนิติทัศน์ของประเทศฝรั่งเศส (4 คะแนน)

วิเคราะห์

วัตถุประสงค์ของข้อสอบข้อนี้ คือการประเมินความเข้าใจของนักศึกษา เกี่ยวกับ การพิจารณา คดีพิพาท ที่มีองค์ประกอบต่างชาติ การเลือกศาล (Choice of Forum) ตามหลักเกณฑ์ในการหาเขตอำนาจศาล และ การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย การให้ลักษณะกฎหมายแก่ ข้อเท็จจริง และ การปรับหลักกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับคดี

นักศึกษาสามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้พอสมควร แต่นักศึกษาบางท่าน ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาหากฎหมายที่จะมาบังคับกับคดี การหาเขตอำนาจศาล และ การปรับหลักกฎหมายกับคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณานิติทัศน์ ของศาลในประเทศต่างๆ หากนักศึกษาเข้าใจขั้นตอนในการ พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องย่อมสามารถทำข้อสอบได้ดีขึ้น

คำถาม

พลโท เเดน นายทหารของประเทศเอวา ทำการปฏิวัติรัฐประหารแต่ล้มเหลว จึงหลบหนีเข้าไป หลบซ่อนตัวอยู่ในสถานทูตของประเทศโบกา ประจำกรุงเอวาซิตี เมืองหลวงของประเทศเอวา รัฐบาลของเอวา

ยื่นคำขาดขอให้ทูตของโบกา ส่งตัว พลโทเดนี ให้กับทางการของเอวา แต่ได้รับการปฏิเสธ รัฐบาลของเอวาจึงใช้กองกำลังพิเศษบุกจับตัวพลโทเดนี ในสถานทูต ในการปฏิบัติการณ์ดังกล่าวพันเอกเมคเคน แห่งกองทัพเอวา ได้ยิงนายโซลา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตซึ่งเป็นคนสัญชาติโบกาเสียชีวิต ต่อมารัฐบาลโบกาได้ยื่นจดหมายประท้วงการกระทำของรัฐบาลเอวา และขอให้แสดงความรับผิดชอบในการกระทำความผิดพร้อมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหาย

รัฐบาลเอวาอ้างว่า รัฐบาลเอวาไม่ต้องรับผิดชอบระหว่างประเทศ เพราะไม่ได้ละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศใด โดยให้เหตุผลดังนี้

- การปฏิบัติการณ์ดังกล่าวเป็นการบังคับใช้กฎหมายในเขตอธิปไตยของเอวาเอง ทั้งนี้เพราะนายพลเดนีกระทำความผิดกฎหมายอาญาของประเทศเอวา
- แม้รัฐบาลเอวารับรองทูตจากประเทศโบกาแต่ ขณะนี้ประเทศเอวาไม่ได้ได้เป็นภาคีสันติสัญญาใดๆ เกี่ยวกับเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต
- นายโซลาเป็นเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงไม่ได้รับการคุ้มกันทางการทูต

ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของรัฐบาลประเทศเอวาหรือไม่ ทั้งนี้ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยอ้างอิงทฤษฎีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องตามได้ศึกษามา

แนวตอบ

ปัญหาตามข้อเท็จจริงเป็นเรื่องความรับผิดชอบระหว่างประเทศ แหล่งที่มาของกฎหมาย (จารีตประเพณี) และ เอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต

ฐานที่มาของของความรับผิดชอบระหว่างประเทศ พันธกรณีระหว่างประเทศ - กรณีนี้แม้ไม่ได้เป็นภาคีสันติสัญญาใดๆ เกี่ยวกับการให้เอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต แต่ถือว่ามีพันธกรณีตามจารีตประเพณี (๖)

การละเมิด และ ความเสียหาย - เอกสิทธิการคุ้มกันทางการทูตรวมถึง การละเมิดมิได้ในบุคคล ทรัพย์สิน บรรณสาร สถานที่ บุคคลทางการทูต ทำให้ได้รับความเสียหาย อาจชีวิตร่างกาย หรือ คักดีศรีเกียรติภูมิของประเทศผู้ส่งทูต พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นบุคคลากรสถานทูตมีความคุ้มกัน การฆ่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ถือว่าขัดต่อหลักความละเมิดมิได้ของสถานทูต ถือว่า ละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ (๖ คะแนน)

การใช้อธิปไตยเหนือดินแดน สถานทูตเป็นดินแดนของรัฐที่รับทูต แต่รัฐที่ส่งทูตมีเอกสิทธิและควบคุมคุ้มกันทางการทูตแม้ว่ามีบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมายของรัฐที่รับทูตหลบหนีเข้าไปในสถานทูต รัฐที่รับทูตจะล่องละเมิดสถานทูตมิได้เป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (๕ คะแนน)

การชดใช้ค่าเสียหาย ถ้านักศึกษา กล่าวถึงการชดใช้ค่าเสียหาย การชดใช้ที่เป็นตัวเงิน รวมถึงการชดใช้ความเสียหายทางจิตใจ เช่นการ ขอโทษ (๓ คะแนน)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการทูต ความรับผิดชอบของรัฐ การชดใช้ค่าเสียหาย เขตแดน เขตอำนาจรัฐ การใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐและที่มาของกฎหมายดังกล่าว

นักศึกษา สามารถทำข้อสอบได้ในบางระดับ นักศึกษาหลายท่านไม่สามารถวิเคราะห์ว่า บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต คือใคร ขอบเขตในการได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต หลายท่านไม่สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และผลของกฎหมายดังกล่าว บางท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดมิได้ของสถานทูต ตลอดจนการเยียวยา ชดใช้ค่าเสียหาย

นักศึกษาควรทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและสามารถเข้าใจความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงของกฎหมายเหล่านี้ นักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่างๆได้ดีขึ้น